

विधेयकमा प्राप्त संशोधन प्रस्तावहरूको एकीकृत विवरण
(प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम ११४ सँग सम्बन्धित)

विधेयकको नाम: राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१

संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुतकर्ता माननीय सदस्यहरू (दर्ताको क्रमानुसार):

दर्ता.नं.	माननीय सदस्यहरूको नाम, थर
१.	मा. लिमा अधिकारी (आचार्य), मा. अशोक कुमार चौधरी
२.	मा. गोपाल शर्मा

संशोधनको विवरण:

क्र.स.	संशोधन प्रस्तुतकर्ता माननीय सदस्यहरू	विधेयकको प्रस्तावना/ दफा	संशोधनको बेहोरा
१.	मा. लिमा अधिकारी (आचार्य), मा. अशोक कुमार चौधरी	प्रस्तावना	<u>प्रस्तावनामा रहेको,</u> “न्याय सम्पादनमा सहयोग पुऱ्याउन र विधि विज्ञान सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान तथा परीक्षणलाई प्रभावकारी” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “कसुरको अनुसन्धान तथा न्याय सम्पादनमा सहयोग पुऱ्याउन र विधि विज्ञानसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान तथा परीक्षणलाई प्रभावकारी, विश्वसनीय” भन्ने शब्दहरू राख्नुपर्ने।
२.	मा. लिमा अधिकारी (आचार्य), मा. अशोक कुमार चौधरी	१	<u>उपदफा (१) मा रहेको,</u> “२०८१” भन्ने अङ्कहरूको सट्टा “२०८३” भन्ने अङ्कहरू राख्नुपर्ने।
३.	मा. लिमा अधिकारी (आचार्य), मा. अशोक कुमार चौधरी	२	<u>खण्ड (छ) मा रहेको,</u> “विज्ञान प्रविधि” भन्ने शब्दहरूको अघि “विधि” भन्ने शब्द र “प्रविधि” भन्ने शब्दपछि “सम्बन्धी विषय” भन्ने शब्दहरू थप गर्नुपर्ने। <u>खण्ड (झ) को सट्टा देहायको खण्ड (झ) राख्नुपर्ने:</u> “(झ) “विशेषज्ञ” भन्नाले विधि विज्ञान वा विधि विज्ञानसँग सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा स्नातक उपाधि हासिल गरी तालिम वा अनुभवबाट सम्बन्धित विधामा विशेष ज्ञान प्राप्त व्यक्ति सम्झनुपर्छ।”
४.	मा. लिमा अधिकारी (आचार्य), मा. अशोक कुमार चौधरी	३	<u>उपदफा (१) मा रहेको,</u> “न्याय सम्पादनमा सहयोग पुऱ्याउन र विधि विज्ञान सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान तथा परीक्षणलाई प्रभावकारी” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “कसुरको अनुसन्धान तथा

क्र.स.	संशोधन प्रस्तुतकर्ता माननीय सदस्यहरू	विधेयकको प्रस्तावना/ दफा	संशोधनको बेहोरा
			न्याय सम्पादनमा सहयोग पुऱ्याउन र विधि विज्ञान सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान तथा परीक्षणलाई प्रभावकारी र विशिष्टिकृत र विश्वसनीय” भन्ने शब्दहरू राख्नुपर्ने। <u>उपदफा (२) को सट्टा देहायको उपदफा (२) राख्नुपर्ने:</u> “(२) प्रयोगशालाको मुख्य कार्यालय काठमाडौँ उपत्यकामा रहनेछ र प्रदेशस्तरमा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा प्रयोगशालाको शाखा कार्यालय स्थापना गरिनेछ। ”
५.	मा. लिमा अधिकारी (आचार्य), मा. अशोक कुमार चौधरी	४	<u>दफा शीर्षकमा रहेको,</u> “प्रयोगशाला स्वशासित र संगठित संस्था हुने” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “प्रयोगशाला स्वायत्त, स्वशासित र संगठित संस्था हुने” भन्ने शब्दहरू राख्नुपर्ने। <u>उपदफा (२) पछि देहायको उपदफा (३) थप गर्नुपर्ने:</u> “(३) प्रयोगशालाले आफ्नो कार्यसम्पादन गर्दा पूर्ण रूपमा स्वायत्त र स्वतन्त्र भई निष्पक्ष प्रतिवेदन तयार गर्नेछ। ”
६.	मा. लिमा अधिकारी (आचार्य), मा. अशोक कुमार चौधरी	५	<u>खण्ड (क), (ख) र (ग) मा देहायबमोजिम मिलाउनुपर्ने:</u> (क) प्रतिवेदन कति समयसम्म दिने भन्ने स्पष्ट खुलाउनु पर्ने। (ख) लिखित राय वा विवरण कति समयमा पेस गर्नुपर्ने भन्ने स्पष्ट खुलाउनु पर्ने।

क्र.स.	संशोधन प्रस्तुतकर्ता माननीय सदस्यहरू	विधेयको प्रस्तावना/ दफा	संशोधनको बेहोरा
			(ग) प्रयोगशालाले डिजिटल फोरेन्सिक, डी.एन.ए. परीक्षण र साइबर अपराधसम्बन्धी प्रमाणको विशिष्टिकृत अध्ययन अनुसन्धान र विश्लेषण गर्ने, विधि विज्ञानसँग सम्बन्धित विषयमा आवश्यक तालिम तथा प्रशिक्षण दिने। खण्ड (झ) को सट्टा देहायको खण्ड (झ) राख्नुपर्ने: (झ) “महिला तथा बालबालिका उपर हुने हिँसा, जस्तै यौन दुर्व्यवहार, करणी, घरेलु हिँसा, मानव बेचबिखन जस्ता संवेदनशील मुद्दाहरूमा पीडितबाट प्राप्त हुने प्रमाण महिला विशेषज्ञद्वारा वा मनोसामाजिक सहयोगकर्ताको उपस्थितिमा विशेषज्ञद्वारा संकलन गराउने र पिडितको गोपनीयता पनि सुनिश्चित गर्ने। ” खण्ड (झ) पछि देहायको खण्ड (ज) थप गर्नुपर्ने: “(ज) नेपालमा आवश्यक तर अनुपलब्ध, अल्पउपलब्ध वा अपर्याप्त प्रविधि, उपकरण, ज्ञान, सिप तथा दक्षताको पहिचान, अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी ती स्रोत र साधन नेपालभित्रै उपलब्ध हुने व्यवस्थाको योजना तर्जुमा गर्ने। ”
७.	मा. लिमा अधिकारी (आचार्य), मा. अशोक कुमार चौधरी	६	<u>उपदफा (१) को खण्ड (च) मा रहेको,</u> “चिकित्सा विज्ञान” भन्ने शब्दहरूको अघि “विधि विज्ञान” भन्ने शब्दहरू थप गर्नुपर्ने।
८.	मा. लिमा अधिकारी (आचार्य), मा. अशोक कुमार चौधरी	७	<u>उपदफा (१) मा रहेको,</u> “दुई” भन्ने शब्दको सट्टा “चार” भन्ने शब्द राख्नुपर्ने। । <u>उपदफा (७) मा रहेको,</u>

क्र.स.	संशोधन प्रस्तुतकर्ता माननीय सदस्यहरू	विधेयकको प्रस्तावना/ दफा	संशोधनको बेहोरा
			“बैठकमा उपस्थित सबै सदस्यबाट” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “सञ्चालक समितिको सबै सदस्यबाट” भन्ने शब्दहरू राख्नु पर्ने ।
९.	मा. लिमा अधिकारी (आचार्य), मा. अशोक कुमार चौधरी	९	<u>उपदफा (२) मा रहेको.</u> “प्रयोगशालाले” भन्ने शब्दको सट्टा “प्रयोगशाला” भन्ने शब्द राख्नुपर्ने। <u>उपदफा (४) पछि देहायको उपदफा (५) थप गरी उपदफाक्रम मिलाउनुपर्ने:</u> "(५) प्रयोगशालाको परीक्षणपश्चात् प्रतिवेदनमा हुन सक्ने मानवीय त्रुटी कम गर्न अदालतमा पठाउनुअघि सबै परीक्षणहरूको समकक्षी समीक्षा (Peer-review) र अज्ञात दक्षता परीक्षण (Blind Proficiency Testing) अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्नेछ । " <u>उपदफाक्रम मिलाउँदा कायम हुने उपदफा (६) मा रहेको.</u> “उपदफा (४)” भन्ने शब्दहरूको पछि “र उपदफा (५)” भन्ने शब्दहरू थप गर्नुपर्ने। <u>उपदफाक्रम मिलाउँदा कायम हुने उपदफा (७) को सट्टा देहायको उपदफा (७) राख्नुपर्ने:</u> (७) “उपदफा (६) बमोजिम प्रतिवेदन तथा अन्य विवरण प्रयोगशालाले प्रचलित कानुन बमोजिम अधिकारप्राप्त अधिकारीलाई दिनुपर्ने अवस्थामा बाहेक गोप्य राख्नु पर्नेछ। गोपनीयताको उल्लङ्घन भएमा उल्लङ्घन गर्ने कार्यमा संलग्न सबैलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाही हुनेछ।” <u>उपदफाक्रम मिलाउँदा कायम हुने उपदफा (८) को सट्टा देहायको उपदफा (८) राख्नुपर्ने:</u>

क्र.स.	संशोधन प्रस्तुतकर्ता माननीय सदस्यहरू	विधेयकको प्रस्तावना/ दफा	संशोधनको बेहोरा
			“(८) “प्रयोगशालाले यस दफा बमोजिमको परीक्षण गर्दा परीक्षण तथा अंशाङ्कन प्रयोगशालाहरूको सक्षमताका लागि सामान्य आवश्यकताहरू (आई एस ओर आई एस ई १७०२५०) अनिवार्य रूपमा अवलम्बन गर्नेछ।”
१०.	मा. लिमा अधिकारी (आचार्य), मा. अशोक कुमार चौधरी	१०	<u>दफा शीर्षकमा रहेको,</u> “डिएनए” भन्ने शब्दको सट्टा “डि.एन.ए.” र “डिएक्सीराइबो” भन्ने शब्दको सट्टा “डिअक्सीराइबो” भन्ने शब्दहरू राख्नुपर्ने। <u>उपदफा (१) पछि देहायको उपदफा (२) थप गरी उपदफाक्रम मिलाउनुपर्ने:</u> “(२) अदालत वा कुनै निकायबाट बेपत्ता व्यक्तिको डि.एन.ए. परीक्षणका लागि लेखी आएमा अदालत वा त्यस्तो निकायले आफन्तको सहमति लिई सङ्कलन गरेको नमुना र आवश्यक भएमा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्रयोगशालाले बेपत्ता व्यक्तिको आफन्तको सहमति लिई डि.एन.ए. नमुना सङ्कलन गर्न सक्नेछ।” <u>उपदफाक्रम मिलाउँदा कायम हुने उपदफा (३) मा रहेको,</u> “उपदफा (१)” भन्ने शब्दहरूको पछि “र उपदफा (२)” भन्ने शब्दहरू थप गर्नु पर्ने।
११.	मा. लिमा अधिकारी (आचार्य), मा. अशोक कुमार चौधरी	११	<u>उपदफा (१) मा रहेको,</u> “अदालतबाट लेखी आएमा” भन्ने शब्दहरूको पछि “वा प्रतिवादीको निवेदनमा अदालतले उचित ठानी लेखी पठाएमा” भन्ने शब्दहरू थप गर्नुपर्ने।

क्र.स.	संशोधन प्रस्तुतकर्ता माननीय सदस्यहरू	विधेयकको प्रस्तावना/ दफा	संशोधनको बेहोरा
			<u>उपदफा (१) पछि देहायको उपदफा (२) थप गरी उपदफाक्रम मिलाउनुपर्ने:</u> "(२) उपदफा (१) बमोजिम पुनः परीक्षण गर्दा पहिलो परीक्षण टोलीभन्दा फरक विज्ञको टोलीले गर्ने।"
१२.	मा. लिमा अधिकारी (आचार्य), मा. अशोक कुमार चौधरी	१२	<u>उपदफा (१) को सट्टा देहायको उपदफा (१) राख्नुपर्ने:</u> "(१) प्रयोगशालाले दफा ९ बमोजिम सङ्कलित नमुनालाई सुरुवातदेखि नै प्रमाणको शृङ्खला (Chain of custody) को आई एस ओ १७०२० को मापदण्ड अनिवार्य रूपमा अवलम्बन गरी सो नमुनाको गुणस्तरमा हास नआउने गरी परीक्षण कार्य समाप्त नभएसम्म सुरक्षित राख्नु पर्नेछ।" <u>उपदफा (२) मा रहेको,</u> "प्रयोगशालाले तोकिएको अवधिसम्म सुरक्षित राख्नु पर्नेछ र सो अवधि समाप्त भएपछि" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "सुरक्षित राख्नु पर्नेछ र निर्धारित अवधिपछि" भन्ने शब्दहरू राख्नुपर्ने।
१३.	मा. लिमा अधिकारी (आचार्य), मा. अशोक कुमार चौधरी	१३	<u>उपदफा (२) पछि देहायको उपदफा (३) थप गर्नुपर्ने:</u> "(३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै पीडितले आर्थिक विपन्नताको प्रमाण पेश गरी सो को प्रमाणीकरण भएमा पीडितको निःशुल्क परीक्षण गरिनेछ।"
१४.	मा. लिमा अधिकारी (आचार्य), मा. अशोक कुमार चौधरी	१४	<u>उपदफा (२) मा रहेको,</u> "तोके बमोजिमको" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "निर्धारण गरे बमोजिमको" र "गराउन सक्नेछ" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "गराउनु पर्नेछ" भन्ने शब्दहरू राख्नुपर्ने।

क्र.स.	संशोधन प्रस्तुतकर्ता माननीय सदस्यहरू	विधेयकको प्रस्तावना/ दफा	संशोधनको बेहोरा
१५.	मा. लिमा अधिकारी (आचार्य), मा. अशोक कुमार चौधरी	१७	<u>खण्ड (ख) को सट्टा देहायको खण्ड (ख) राख्नुपर्ने:</u> “(ख) नेपाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट विधि विज्ञान विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र विधि विज्ञानको क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्षको कार्य अनुभव भएको वा चिकित्सा विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञानमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी विधि विज्ञानसम्बन्धी विशेषज्ञ तालिम लिएको र सो क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्षको कार्य अनुभव भएको।” <u>खण्ड (ग) मा रहेको,</u> “अपहरण” भन्ने शब्दको सट्टा “अपहरण, जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभावसम्बन्धी कसुर” भन्ने शब्दहरू राख्नुपर्ने। <u>खण्ड (घ) मा रहेको,</u> “साठी वर्ष” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “पैंसठ्ठी वर्ष” भन्ने शब्दहरू राख्नुपर्ने।
१६.	मा. लिमा अधिकारी (आचार्य), मा. अशोक कुमार चौधरी	१९	<u>उपदफा (२) मा रहेको,</u> “कार्यकारी निर्देशकलाई भएको अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार यस ऐनले तोकेबमोजिम गर्नेछ।” भन्ने शब्दहरू राख्नुपर्ने।
१७.	मा. लिमा अधिकारी (आचार्य), मा. अशोक कुमार चौधरी	२१	<u>उपदफा (१) मा रहेको,</u> “नेपाल सरकारले” भन्ने शब्दहरूको पछि “व्यक्तिगत प्रमाणीकरणको आधारमा” भन्ने शब्दहरू थप गर्नुपर्ने।

क्र.स.	संशोधन प्रस्तुतकर्ता माननीय सदस्यहरू	विधेयको प्रस्तावना/ दफा	संशोधनको बेहोरा
			<u>उपदफा (१) पछि देहायको उपदफा (२) थप गरी उपदफाक्रम मिलाउनु पर्ने:</u> "(२) कर्मचारीको न्युनतम योग्यता, नियमित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पुनःतालिम कर्मचारीसम्बन्धी विनियमावलीमा व्यवस्था भएबमोजिम हुनेछ।" <u>उपदफाक्रम मिलाउँदा कायम हुने उपदफा (५) को सट्टा देहायको उपदफा (५) राख्नुपर्ने:</u> "(५) उपदफा (१) मा उल्लेख प्रयोगशालाका कर्मचारीको सेवा, सर्त र सुविधा कर्मचारीसम्बन्धी विनियमावलीमा व्यवस्था भएबमोजिम हुनेछ।"
१८.	मा. लिमा अधिकारी (आचार्य), मा. अशोक कुमार चौधरी	२४	दफा शीर्षकमा रहेको, "डिएनए" भन्ने शब्दको सट्टा "डि.एन.ए." शब्द राख्ने र "स्थापना" भन्ने शब्द झिक्ने। उपदफा (१) र (२) मा रहेको, "डिएनए" भन्ने शब्दको सट्टा "डि.एन.ए." भन्ने शब्द राख्ने। <u>उपदफा (३) को सट्टा देहायको उपदफा (३) राख्नु पर्ने:</u> "(३) डि.एन.ए. डाटा बैङ्कमा रहेको डाटाको गोपनीयता कायम गरी अदालतको आदेशमा मात्र डि.एन.ए. डाटाको जाँच गर्नुपर्छ। निर्दोष सावित व्यक्तिको डि.एन.ए. डाटा छ महिनाभित्र नष्ट गर्नुपर्छ।" <u>उपदफा (३) पछि देहायको उपदफा (४) र (५) थप गर्नुपर्ने:</u>

क्र.स.	संशोधन प्रस्तुतकर्ता माननीय सदस्यहरू	विधेयको प्रस्तावना/ दफा	संशोधनको बेहोरा
			"(४) बेपत्ता व्यक्तिको नमुना डि.एन.ए. डाटा बैङ्कमा राखी डाटाको गोपनीयता कायम गर्ने र त्यस्तो डि.एन.ए. डाटा बेपत्ता व्यक्तिको अवस्था थाहा नभएसम्म सुरक्षित राख्ने।" "(५) उपदफा (३) र उपदफा (४) मा उल्लेख भएका डि.एन.ए. डाटा बैङ्कमा रहेको डाटाको गोपनीयता कायम नगर्ने वा डाटा दुरुपयोग गर्नेलाई सजाय निर्धारण गर्नुपर्ने।"
१९.	मा. लिमा अधिकारी (आचार्य), मा. अशोक कुमार चौधरी	३१	<u>उपदफा १ को खण्ड (ग) पछि देहायको खण्ड (घ) थप गर्नुपर्ने:</u> "(घ) गलत वा लापर्बाहीपूर्ण परीक्षण गरे वा त्यस्तो प्रतिवेदन पेस गरे बापत हुने सजायसम्बन्धी विषय।"
२०.	मा. गोपाल शर्मा	३२	<u>खण्ड (ग) पछि देहायको खण्ड (घ) थप्नुपर्ने:</u> "(घ) सम्बन्धित विषयको आधारमा विशेषज्ञको सूची व्यवस्थापन र परिचालन सम्बन्धी विषय।"

प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम ११३ को उपनियम (१) मा रहेका संशोधनसम्बन्धी सर्तहरूको अधीनमा रही ऐ.ऐ. नियमको उपनियम (२) बमोजिम क्र.स. १ देखि २० सम्मका संशोधन प्रस्तावहरू छलफलका लागि स्वीकृत।

.....
(डोल प्रसाद अर्याल)
सभामुख